

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1856/2555

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
นายชินนะพันธ์ อินธิมา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 196, มาตรา 225

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ ถือว่าคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 5 คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้วส่งสำนวนคืนศาลอุทธรณ์ภาค 5 จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 196 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 4, 5, 25, 43, 47, 78, 80, 81 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ริปแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ แผ่นวีซีดีวีดิทัศน์ และกระเป๋ผ้าของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ได้ใช้หรือมีไว้ใน การกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง จึงไม่ริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็นที่ว่า
ต้นฉบับภาพยนตร์และวิดิทัศน์ตามคำฟ้องโจทก์ ข้อ 1 ก. และ ข. ผ่านการตรวจ
พิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์แล้วจริง
หรือไม่

จำเลยฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์แล้ว จึงต้องถือว่าคดี
อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 5 คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ให้ศาลชั้น
ต้นสืบพยานโจทก์และจำเลย แล้วส่งสำนวนคืนศาลอุทธรณ์ภาค 5 จึงเป็นคำสั่ง
ระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 196 ประกอบมาตรา 225 ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของ
จำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(อภิรัตน์ ลัดพลี-กฤษฎีกีรัฐ คุณาจิรภรณ์-ธงชัย เสนามนตรี)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายสุจิต ปัญญาพฤษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายอุดม วัตตธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ155/2553

ต้น

หมายเหตุ